

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3040/2530

นายสัมพันธ์ ชีวะธรรมานนท์  
บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด

โจทก์  
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 822, มาตรา 861, มาตรา 889

โจทก์ทำสัญญาประกันชีวิตกับเพิ่มเติมสัญญาประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพไว้กับจำเลยโดยมีเงื่อนไขว่าโจทก์ จะต้องแจ้งรายละเอียดการเกิดเหตุและยื่นคำเรียกร้องค่าทดแทนเป็นหนังสือต่อจำเลย ในระหว่างอายุสัญญา โจทก์ประสบอุบัติเหตุและได้แจ้งขอรับเงินค่าทดแทนต่อ ศ. ตัวแทนหาประกันของจำเลยซึ่งได้โทรศัพท์แจ้งให้จำเลยทราบ ต่อมาโจทก์ได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังจำเลยโดยผ่านทาง ศ.อีก เช่นนี้ ตามพฤติการณ์แห่งคดีแสดงว่านอกจาก ศ.จะเป็นตัวแทนหาประกันให้จำเลยแล้ว ยังได้ทำการเป็นตัวแทนของจำเลยภายในขอบอำนาจเกี่ยวกับการรับแจ้งอุบัติเหตุด้วย หาก ศ.ไม่มีอำนาจรับแจ้งเหตุตามสัญญาประกันภัยก็ชอบที่จะชี้แจงหรือแนะนำให้โจทก์แจ้งเหตุต่อจำเลยโดยตรง ถือได้ว่าโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทราบถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของสัญญาประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพแล้ว.

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ตกลงทำสัญญาประกันชีวิตและสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพไว้กับจำเลยโดยมีเงื่อนไขสัญญาประการหนึ่งว่าบริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้เอาประกันหรือผู้รับประโยชน์ร้อยละห้าสิบของ

ทุนเอาประกัน เมื่อต้องสูญเสียสายตาข้างใดข้างหนึ่งและสายตาข้างนั้น ไม่สามารถ  
กลับคืนแลเห็นได้อีกต่อไป ต่อมาโจทก์ประสบอุบัติเหตุในขณะที่กำลังจะเปิดประตู  
รถยนต์ บุตรของโจทก์ซึ่งนั่งอยู่ภายในได้เปิดประตูรถออกมาอย่างแรงปะทะที่ตา  
ด้านขวาของโจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับบาดเจ็บที่ลูกนัยน์ตาด้านขวา แพทย์ได้ทำการ  
ผ่าตัด แต่เมื่อผ่าตัดแล้ว ตาข้างขวาของโจทก์บอดไม่สามารถที่จะมองเห็นอีกได้  
โจทก์ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังนายศักดิ์ชัย ซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลย และขอรับเงินค่า  
ทดแทนตามสัญญาพิเศษเพิ่มเติมประกันอุบัติเหตุและทุพพลภาพ แต่จำเลยปฏิเสธ  
ขอให้บังคับจำเลยชดใช้เงินค่าทดแทนจำนวน ๑๕๐,๐๐ บาท ค่ารักษาพยาบาล  
๒๒,๒๗๐ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า ตาขวาของโจทก์มิได้บอดเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ และตาม  
ข้อกำหนดของเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย โจทก์จะต้องแจ้งรายละเอียดการเกิด  
เหตุและยื่นคำเรียกร้องค่าทดแทนเป็นหนังสือต่อจำเลยภายในเวลา ๓๐ วันนับแต่วัน  
เกิดเหตุหรืออย่างช้าต้องไม่เกิน ๙๐ วัน เพื่อให้จำเลยตรวจสอบ แต่โจทก์ละเลยไม่  
ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว นายศักดิ์ชัยเป็นเพียงตัวแทนหาประกันให้จำเลย  
เท่านั้น ไม่มีหน้าที่รับแจ้งการเกิดเหตุหรือรับคำเรียกร้องค่าทดแทนใดๆ หากโจทก์  
ประสบอุบัติเหตุ โจทก์ก็มีสิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาทเท่านั้น  
หากมีสิทธิเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลด้วยไม่ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยใช้ค่าทดแทนแก่โจทก์ ๑๕๐,๐๐๐ บาท กับ  
ดอกเบี้ย

## จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ประสบอุบัติเหตุตามเงื่อนไขของสัญญาประกันอุบัติเหตุและทพพลภาพตามฟ้อง และได้แจ้งเรื่องอุบัติเหตุให้นายศักดิ์ชัยทราบพร้อมกับยื่นคำเรียกร้องค่าทดแทนภายในกำหนดเมื่อนายศักดิ์ชัยทราบแล้ว ได้โทรศัพท์แจ้งให้จำเลยทราบ และโจทก์ได้แจ้งเป็นหนังสือไปยังจำเลยโดยผ่านทางนายศักดิ์ชัย

แล้ววินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า สำหรับปัญหาที่ว่า นายศักดิ์ชัยเป็นเพียงตัวแทนหาประกัน ไม่มีหน้าที่จะรับข้อเรียกร้องใดๆ แทนจำเลยได้นั้นเห็นว่า แม้นายศักดิ์ชัยจะเป็นเพียงตัวแทนหาประกันให้จำเลยก็ตาม แต่ในสัญญาประกันภัยข้อ ๔ และข้อ ๕ กำหนดหน้าที่ผู้เอาประกันภัยว่าจะต้องแจ้งเหตุแก่จำเลยเมื่อได้รับอุบัติเหตุ ข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่านายศักดิ์ชัยได้รับแจ้งอุบัติเหตุจากโจทก์แล้ว โทรศัพท์แจ้งให้จำเลยทราบ ต่อมานายศักดิ์ชัยยังรับหนังสือแจ้งถึงการได้รับอุบัติเหตุตามเอกสารหมาย จ.๑๐ อีกด้วย พฤติการณ์แห่งคดีดังกล่าวแสดงว่า นายศักดิ์ชัยได้ทำการเป็นตัวแทนของจำเลยภายในขอบอำนาจเกี่ยวกับการรับแจ้งอุบัติเหตุ หากนายศักดิ์ชัยไม่มีอำนาจรับแจ้งเหตุตามสัญญาประกันภัยก็ชอบที่จะชี้แจงให้โจทก์ทราบหรือแนะนำให้โจทก์แจ้งเหตุต่อจำเลยโดยตรง จำเลยไม่ได้สืบหักล้างให้เห็นเป็นอย่างอื่น คดีจึงต้องฟังว่าโจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทราบถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้ว จำเลยจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๒๒

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความชั้นฎีกา ๓,๐๐๐ บาทแทนโจทก์.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

ศาลอุทธรณ์ - นายพิชิต พรหมพิทักษ์กุล

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

## หมายเหตุ